

Tabelle Comparative — Diritto dell'Informatica T

Come usarle (copri e ricorda): copri con un foglio le colonne a destra della prima (la colonna **spunto**). Leggi lo spunto, prova a ricordare ogni cella, poi scopri. Le contrapposizioni qui sono quelle che il quiz MC attacca con parafrasi: un termine cambiato, un soggetto invertito, un numero alterato.

A fine documento trovi un **auto-test** con la chiave delle risposte spostata in fondo.

1 — Regolamento UE vs Direttiva UE (D1)

Spunto	Regolamento UE	Direttiva UE
Applicabilità	Direttamente applicabile	Va recepita con atto interno
Cosa impone	Norma completa	Obiettivi vincolanti (lo Stato sceglie il come)
Recepimento	Non serve	Entro una scadenza; mancato → infrazione

2 — Nullità vs Annullabilità vs Nullità di protezione (D1, D5)

Spunto	Nullità	Annullabilità	Nullità di protezione
Causa	Manca requisito, norma imperativa	Incapacità, errore/violenza/dolo	Clausola vessatoria (B2C)
Chi la fa valere	Chiunque	Solo la parte protetta	Solo il consumatore
Rilievo d'ufficio	Sì	No	Sì
Prescrizione	Non si prescrive	5 anni	(colpisce la clausola, non il contratto)

3 — Le 4 responsabilità (D1)

Spunto (tipo)	Fonte	Esempio
Contrattuale	Violazione di un contratto	Ritardo consegna software
Extracontrattuale	Fatto illecito (art. 2043)	Rompo un oggetto altrui
Indiretta	Soggetto sotto supervisione	Genitore per il figlio
Oggettiva	Solo rapporto causale	Attività pericolose

4 — Massima vs Esteso · Storico vs Consolidato (D2)

Spunto	Massima	Versione per esteso
Cosa	Riassunto dei principi della sentenza	Testo integrale
Si applica a	Giurisprudenza (non normativa)	Giurisprudenza

Spunto	Testo storico	Testo consolidato
Cos'è Dove	Pubblicato in G.U. all'emanazione G.U. (fa fede)	Versione attuale con tutte le modifiche normattiva.it (NON in G.U.)

5 — Diritto d'autore vs Diritto del costitutore vs Brevetto (D3, D4, D7)

Spunto	Diritto d'autore	Diritto del costitutore (sui generis)	Brevetto
Requisito	Creatività della forma	Investimento rilevante	Novità + att. inventiva + industrialità
Oggetto	Forma espressiva	Banca dati (estrazione/reimpiego)	Invenzione tecnica
Acquisto	Creazione (automatico)	Completamento BD	Concessione (esame)
Durata	70 anni post mortem	15 anni	20 anni non rinnovabile
Software	Sì (opera letteraria)	—	No "in quanto tale"

6 — BD selettiva/non selettiva · Estrazione/Reimpiego (D4)

Spunto	BD selettiva	BD non selettiva
Dove sta la creatività	Nella scelta dei contenuti	Nella struttura

Spunto	Estrazione	Reimpiego
Cosa	Trasferimento su altro supporto	Messa a disposizione del pubblico

7 — Tipico/Atipico · Appalto/Opera intellettuale (D5, D6)

Spunto	Contratto tipico	Contratto atipico
Disciplina	Prevista dal codice	Generale + clausole delle parti (es. licenza software)

Spunto	Appalto	Opera intellettuale
Chi sviluppa	Impresa (software house)	Libero professionista
Norme	Artt. 1655–1677	Artt. 2230–2238
Obbligazione	di risultato	di mezzi

8 — Obbligazione di mezzi vs di risultato (D5, D6)

Spunto	Di mezzi	Di risultato
Cosa garantisce	Diligenza/competenza	Il risultato funzionante
Tipo contratto	Opera intellettuale	Appalto
Responsabilità	Solo dolo/colpa grave se speciale difficoltà (art. 2236)	Inadempiente se non consegna

9 — Le 6 licenze Creative Commons + CC0 (D5)

Spunto (licenza)	Commerciale?	Opere derivate?	Stessa licenza?
BY	Sì	Sì	No
BY-SA	Sì	Sì	Sì (copyleft)
BY-ND	Sì	No	—
BY-NC	No	Sì	No
BY-NC-SA	No	Sì	Sì
BY-NC-ND	No	No	—
CC0	rinuncia a tutti i diritti (pubblico dominio, niente attribuzione)		

10 — Marchio vs Brevetto (D7)

Spunto	Marchio	Brevetto
Cosa tutela	Segni distintivi	Invenzioni tecniche
Acquisto	Registrazione	Brevetazione (concessione)
Durata	10 anni, rinnovabile ∞	20 anni, NON rinnovabile
Requisiti	Novità + capacità distintiva	Novità + att. inventiva + industrialità
Nullità vs decadenza	Decade per volgarizzazione	Nulla se non brevettabile

11 — Titolare/Responsabile · Pseudonim./Anonim. · 6 basi (D8)

Spunto	Titolare	Responsabile	DPO
Ruolo	Determina finalità e mezzi	Tratta per conto del titolare	Controllo in-dipendente
Nomina	—	Contratto (art. 28)	Quando obbligatorio (art. 37)

Spunto	Pseudonimizzazione	Anonimizzazione
Il dato è ancora personale?	Sì (GDPR si applica)	No (fuori dal GDPR)

6 basi giuridiche (art. 6): Consenso · Contratto · Obbligo legale · Interessi vitali · Interesse pubblico · Legittimo interesse.

12 — Firme elettroniche (D9)

Spunto	Semplice	Avanzata	Qualificata	Digitale
Requisito chiave	Dati per firmare	Esclusivo controllo + identifica modifiche	Avanzata + dispositivo qual. + certificato qual.	Tipo di qualificata, chiavi crittografiche
Valore	Ammissibile come prova	Scrittura privata	Firma autografa	Firma autografa

13 — CE diretto/indiretto · B2B/B2C · Intermediari (D10)

Spunto	CE diretto	CE indiretto
Distribuzione	Online (beni immateriali)	Tradizionale (beni fisici)

Spunto	Mere conduit	Caching	Hosting
Cosa fa	Trasporta	Memorizza temporaneamente	Memorizza stabilmente
Esonero se	Non origina/seleziona/modifica	Non modifica, aggiorna, rimuove	Notice & take down

14 — Reati informatici (D11)

Spunto	615-ter	615-quater	615-quinquies
Condotta	Accesso abusivo (mera condotta)	Detiene mezzi per accedere	Detiene strumenti per danneggiare

Spunto	635-bis	635-ter	635-quater	635-quinquies
Oggetto	Dati/programmi	Dati/programmi	Sistemi	Sistemi
Soggetto passivo	Privato	Stato/pubblico	Privato	Pubblica utilità

Spunto	Truffa (640)	Frode informatica (640-ter)
Vittima dell'azione	La persona	Il sistema

Spunto	Inaccettabile	Alto rischio	Limitato	Minimo
--------	---------------	--------------	----------	--------

15 — AI Act: livelli e GPAI (D12)

Spunto	Inaccettabile	Alto rischio	Limitato	Minimo
Regime	Divieto assoluto	Obblighi rigorosi	Trasparenza	Nessuna norma
Esempio	Social scoring, biometria real-time	CV screening, credit scoring	Chatbot, deepfake	Antispam

Spunto	Sistema di IA	Modello GPAI
Cos'è	Incorpora il modello in un contesto	Modello base (GPT, Claude)
Vigilanza	Autorità nazionali	Commissione (AI Office) esclusiva

16 — DSA vs DMA vs Data Act (D13)

Spunto	DSA	DMA	Data Act
Domanda	Cosa sta online?	Come si compete?	Chi controlla i dati IoT?
Soggetto	Intermediari	Gatekeeper	Produttori IoT + cloud
Criterio chiave	VLOP = 45 mln utenti	Gatekeeper = 3 criteri cumulativi	Prodotto connesso
Sanzione max	6%	10%/20%	Nazionale

AUTO-TEST (copri la chiave in fondo)

1. Reg. UE o Direttiva: quale è direttamente applicabile senza recepimento?
2. Chi può far valere la **nullità di protezione**?
3. Per quanti anni dura il diritto del **costitutore** di una banca dati?
4. Nel testo **consolidato** di una legge: si trova in G.U. o su normattiva.it?
5. Obbligazione di **mezzi** o di **risultato**: quale caratterizza l'**appalto**?
6. Quale licenza CC è il pubblico dominio senza attribuzione?
7. Durata del **brevetto** e durata del **marchio** (rinnovabilità)?
8. Pseudonimizzazione: il dato è ancora personale (sì/no)?
9. La firma **avanzata** ha valore di scrittura privata o di firma autografa?
10. Firma **qualificata**: quali due elementi la compongono oltre all'essere avanzata?
11. Entro quante ore va notificato un data breach al Garante?
12. Le 3 figure di intermediario del D.Lgs. 70/2003?
13. Diritto di recesso del consumatore: quanti giorni?
14. Nella **frode informatica** (640-ter), chi è la vittima dell'azione?
15. 615-quater vs 615-quinquies: quale punisce gli strumenti per **danneggiare**?
16. Pratiche **vietate** dell'AI Act: quale fascia sanzionatoria (%)?
17. **VLOP** (DSA) e **gatekeeper** (DMA): quanti criteri ciascuno?
18. **Anti-steering** (DMA): protegge l'utente finale o l'utente commerciale?
19. Nel **Data Act**, chi è il "titolare dei dati": l'utente o il produttore?
20. In conflitto tra Data Act/DMA e GDPR, quale prevale?

CHIAVE (capovolgi il foglio o leggi solo ora)

1. **Regolamento UE**. 2. Solo il **consumatore**. 3. **15 anni**. 4. **normattiva.it** (non G.U.). 5. Di **risultato**. 6. **CC0** (BY richiede attribuzione). 7. Brevetto **20 anni non rinnovabile**; marchio **10 anni rinnovabile ∞** . 8. **Sì**, resta personale (GDPR si applica). 9. **Scrittura privata**. 10. **Dispositivo qualificato + certificato qualificato**. 11. **72 ore**. 12. **Mere conduit, caching, hosting**. 13. **14 giorni**. 14. Il **sistema informatico** (nella truffa è la persona). 15. **615-quinquies** (il quater è per accedere). 16. **Fascia 1: 7% / 35M€**. 17. **VLOP = 1 criterio** (45 mln utenti); gatekeeper = **3 cumulativi**. 18. L'**utente commerciale** (sviluppatore), per informare i propri clienti. 19. Il **produttore** (data holder); l'utente è beneficiario dell'accesso. 20. Prevalere il **GDPR**.